

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 933/2531

พนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี

โจทก์

นายวงศ์ โอชะกลิ่น กับพวก

จำเลย

นายวงศ์ โอชะกลิ่น จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า จำเลยที่ 1 ได้ยื่นฎีกาไว้ เนื่องจากขณะนี้จำเลยที่ 1 เห็นว่าไม่สมควรที่จะต่อสู้อย่างต่อไป จึงขอถอนฎีกาไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง สำหรับทรัพย์สินของกลางไม่ปรากฏว่าได้ใช้ในการกระทำความผิดจึงไม่ริบ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 80, 83 ให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสามคนละ 1 ปี ให้ริบโทษที่ใช้ในการดูดน้ำมันนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา (อันดับ 83)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่ออ่านให้คู่ความฟังแล้ว แต่ก่อนถึงวันนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 113)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีเฉพาะตัวจำเลยที่ 1 เสียจาก
สารบบความศาลฎีกา

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีเฉพาะตัวจำเลยที่ 1 เสียจาก
สารบบความศาลฎีกา

(สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภพิโรจน์-ชวลิต นราลัย)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>